

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2877/2559

โคนิงค์ลิจเค่ ฟิลิปส์ อิเลคทรอนิกส์
เอ็น.วี.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3), มาตรา 13

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนกับ
เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่
นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ลักษณะเด่น และ
สำเนียงเรียกขานคำในเครื่องหมายทั้งสองว่าคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนพิจารณาว่า
สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่
มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็น
เจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ไม่อาจพิจารณาเฉพาะภาคส่วน
ใดภาคส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง

แม้เครื่องหมายการค้ามีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน แต่จะถึงขนาดทำให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของ
สินค้าหรือไม่ ต้องพิจารณาด้วยว่ามีโอกาสที่สาธารณชนผู้บริโภคสินค้าของโจทก์ผู้ขอ
จดทะเบียนหรือของ ท. ผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจะสับสนหลงผิดหรือไม่ แม้
เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับรายการสินค้า แปรงสีพื้น เช่นเดียวกัน แต่ ท. เป็น
แปรงสีฟันธรรมดา ส่วนโจทก์เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมี

ลักษณะพิเศษเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สินค้า ชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคด้วย บุคคลที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันย่อมต้องพิจารณาพิจารณาอย่างระมัดระวัง จึงไม่ใช่เรื่องที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดโดยง่าย ประกอบกับโจทก์นำสืบว่าใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "PHILIPS" มานานหลายสิบปี และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจำเลยไม่นำสืบโต้แย้ง การที่ประชาชนผู้บริโภคในประเทศไทยรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าโจทก์อย่างดีย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าผู้บริโภคดังกล่าวจะสับสนหลงผิด และไม่น่าเชื่อว่าโจทก์มีเจตนาจะแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์ในชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของ ท. ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "PHILIPS" ตามคำขอเลขที่ 697659 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า คำว่า "DR.PHILLIPS" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามคำขอเลขที่ 436805 ทะเบียนเลขที่ ค139232 จนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2663 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 971/2554 ให้จำเลยดำเนินการเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 697659 ของโจทก์ตามขั้นตอนต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "PHILIPS" ตามคำขอเลขที่ 697659 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "DR.PHILLIPS" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอเลขที่ 436805 ทะเบียนเลขที่ ค139232 จนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ พณ 0704/2663 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 971/2554 ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 697659 ของโจทก์ตามขั้นตอนต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "" ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า ภาชนะใส่ของทำด้วยแก้ว ภาชนะใส่ของทำด้วยเซรามิก ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา (เทอร์ราคอตตา) ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องเคลือบ ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องแก้ว ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเซรามิก ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยพลาสติก ถ้วย ภาชนะใส่เครื่องดื่มใช้ในครัวเรือน ฝาปิดถ้วยที่มีจุดเติมน้ำจากถ้วย ถ้วยใส่อาหารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า หม้ออุ่นขวดนมเด็กที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า หวี ฟองน้ำใช้ในครัวเรือน ภาชนะใส่เครื่องดื่มที่มีฉนวนกันความร้อน แปรงใช้ทำความสะอาด แปรงล้างจาน ภาชนะจ่ายนมผง ภาชนะใส่ขวดนมเด็กที่มีฉนวนกันความร้อน ขวดเก็บความร้อน ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ยกเว้นมีด ส้อม และช้อน) ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า แปรงสีพื้นไฟฟ้า แปรงขัดเสื้อ วัสดุใช้ทำแปรง หนังสือผ้าใช้ทำความสะอาด ผ้าทำความสะอาด ฝอยเหล็กใช้ในการขัด แก้ว

ที่ยังไม่ได้ทำขึ้นหรือทำขึ้นบางส่วน (ยกเว้นแก้วที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว
ใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องแก้วสำหรับการหุงต้ม เครื่องแก้วใช้ประดับในบ้าน ภาชนะ
เครื่องกระเบื้องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา
(ยกเว้นมีด ส้อม และช้อน) ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า กระจกสุญญากาศ ตามคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 697659 คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบริษัทที่
โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ใช้กับ
สินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า แปรงสีพื้นและใหม่ใช้ทำความสะอาดพื้น ตาม
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค139232 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลง
ผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า ในการ
พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ
เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วคล้ายกันจน
อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่ง
กำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวทั้งหมด ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และ
สำเนียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใด
ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นสินค้าจำพวก
เดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ไม่อาจ
พิจารณาเฉพาะภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวโดย
ไม่พิจารณาคำว่า "DR." ที่บริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้แสดงปฏิเสธ
ไม่ขอถือสิทธิในคำนี้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว เพราะการปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิในคำ
ว่า "DR." แต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า ของบริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิก
อล จำกัด เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 17 มีผลเพียงให้บริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ไม่อาจ

หวงกันโดยใช้คำว่า "DR." เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของตนแต่เพียงผู้เดียวได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่อาจห้ามผู้อื่นมิให้ใช้คำว่า "DR." เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าได้เท่า่นั้น ไม่มีผลทำให้คำว่า "DR." ในเครื่องหมายการค้าของบริษัทโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด เป็นคำที่มีได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ส่วนปัญหาเกี่ยวกับรายการสินค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 697659 กับรายการสินค้าที่บริษัทโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ ค139232 ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่นั้น ในข้อนี้แม้ว่ารายการสินค้าตามคำขอเลขที่ 697659 จะมีเพียงรายการแปรงสีฟันไฟฟ้าที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่บริษัทโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ ค139232 คือ แปรงสีฟัน ส่วนรายการสินค้าอื่นตามคำขอเลขที่ 697659 กับรายการสินค้าแปรงสีฟัน และไหมใช้ทำความสะอาดฟัน ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค139232 จะเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองกลุ่มนี้จัดอยู่ในรายการสินค้าจำพวกที่ 21 เช่นเดียวกัน ทั้งยังเป็นรายการสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนเช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่าสินค้าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกันอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อพิจารณาภาพรวม ลักษณะเด่น และสำเนียงเรียกขานของคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วดังกล่าว เห็นได้ว่าการวางลักษณะตัวอักษรคล้ายกันมาก คงมีความแตกต่างเพียงรายละเอียดที่เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วมีคำว่า "DR." นำหน้า และมีรูปประดิษฐ์รอยยิ้มอยู่ใต้ข้อความว่า "DR.PHILLIPS" ซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเพราะของโจทก์ไม่มีคำหรือ

ข้อความอื่นได้นำหน้าคำว่า "" และเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 697659 ไม่มี
รูปประดิษฐ์อื่นใดประกอบอยู่ในเครื่องหมายด้วย ทำให้มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
เพราะคำว่า "PHILIPS" ในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนกับคำว่า
"PHILLIPS" ในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้
แล้ว ยังคงเรียกขานได้ว่า ฟิลิปส์ กับ ฟิลลิปส์ คล้ายคลึงกัน ซึ่งคำว่า "PHILIPS" ใน
เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนกับคำว่า "PHILLIPS" ใน
เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วเป็นสาระ
สำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมาย อันถือได้ว่ามี
เสียงเรียกขานที่คล้ายกัน แต่ความคล้ายกันดังกล่าวจะถึงขนาดทำให้สาธารณชน
สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ย่อมต้อง
พิจารณาปัญหาต่อไปด้วยว่ามีโอกาสที่สาธารณชนผู้บริโภคสินค้าของโจทก์หรือของผู้
ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ที่ได้รับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ การพิจารณาปัญหานี้ต้องพิจารณาจาก
สาธารณชนกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสินค้าและบริการทั้งของโจทก์และของบริษัท
ที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด เป็นสำคัญ แม้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจด
ทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วจะใช้กับรายการสินค้าแปรงสีฟันเช่นเดียวกัน แต่
รายการสินค้าที่บริษัทที่โกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้เป็นแปรงสีฟันธรรมดา มิใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนรายการสินค้าที่
โจทก์ขอจดทะเบียนนี้เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้า ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีราคาสูง
และมีลักษณะพิเศษเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สินค้า ชีวิต และทรัพย์สิน
ของผู้บริโภคด้วย บุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใช้สอยในชีวิต
ประจำวันย่อมต้องพิจารณาพิเคราะห์อย่างระมัดระวัง โดยมีได้พิจารณาแต่เพียง

เครื่องหมายการค้าแล้วตัดสินใจเลือกซื้อทันที เพราะจะต้องพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารโฆษณา ตัวสินค้าที่แท้จริง และการทดลองใช้สินค้าก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ รวมทั้งความน่าเชื่อถือในตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ หลังการขายด้วย จึงมีใช้เรื่องที่สาธารณชนจะสืบสนหลงผิดได้โดยง่าย ส่วนรายการสินค้าอื่นที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แม้จะมีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นสินค้าที่ใช้ภายในครัวเรือนเช่นเดียวกันกับรายการสินค้าแปรงสีฟันและไหมใช้ทำความสะอาดพื้นที่บริษัทโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด เคยผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งสินค้าภาชนะใส่ของทำด้วยแก้ว ภาชนะใส่ของทำด้วยเซรามิก ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา (เทอร์ราคอตตา) ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องเคลือบ ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเครื่องแก้ว ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยเซรามิก ภาชนะใส่ของใช้ในครัวทำด้วยพลาสติก ถ้วย ภาชนะใส่เครื่องดื่มใช้ในครัวเรือน ฝาปิดถ้วยที่มีจุดเติมน้ำจากถ้วย ถ้วยใส่อาหารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า หม้ออุ่นขวดนมเด็กที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า หรือฟองน้ำใช้ในครัวเรือน ภาชนะใส่เครื่องดื่มที่มีฉนวนกันความร้อน แปรงใช้ทำความสะอาด แปรงล้างจาน ภาชนะจานนมผง ภาชนะใส่ขวดนมเด็กที่มีฉนวนกันความร้อน ขวดเก็บความร้อน ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ยกเว้นมีด ส้อม และช้อน) ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า แปรงขัดเสื้อ วัสดุใช้ทำแปรง หนังสือผ้าใช้ทำความสะอาด ผ้าทำความสะอาด ผอยเหล็กใช้ในการขัด แก้วที่ยังไม่ได้ทำขึ้นหรือทำขึ้นบางส่วน (ยกเว้นแก้วที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องแก้วสำหรับการหุงต้ม เครื่องแก้วใช้ประดับในบ้าน ภาชนะเครื่องกระเบื้องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา (ยกเว้นมีด ส้อม และช้อน) ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า กระจกสุญญากาศ ที่ใช้เครื่องหมายการค้า โอกาสที่สาธารณชนจะสืบสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหลายรายการ

ดังกล่าวที่ไม่ปรากฏว่าบริษัททีโกเดนทอลแลนด์เคมีคอล จำกัด เคยผลิตออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ ค139232 เลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ประกอบกับโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "" คำว่า "" และรูปประดิษฐ์ มานานหลายสิบปีโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2534 และได้รับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามในรูปลักษณะต่าง ๆ และกับสินค้าต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2493 ดังปรากฏตามทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า "" ในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย โจทก์เริ่มจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสามดังกล่าวตั้งแต่ปี 2495 โดยบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสาขาของโจทก์ในประเทศไทยเป็นผู้นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ทางนิตยสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารโฆษณาต่าง ๆ และการแจกจ่ายตัวอย่างสินค้าทดลองและสิ่งของภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ในโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าฟิลิปส์ ทั้งยังมีรายชื่อบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่รับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าฟิลิปส์ของโจทก์ดังกล่าวไปเสนอจำหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่สาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ชื่นชอบสินค้าแฟชั่น และโจทก์ยังนำสืบให้เห็นถึงการจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงงานผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟให้แสงสว่างซึ่งเป็นสินค้าที่กลุ่มผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อันแสดงให้เห็นถึงการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟิลิปส์ของโจทก์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและต่อเนื่อง โดยจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวและมีได้นำสืบโต้แย้งในประเด็นนี้แต่อย่างใด คงโต้แย้งเพียงว่าหลักฐานที่

โจทก์นำสืบดังกล่าวไม่อาจสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่ามีการใช้
เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษอันสมควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์เท่านั้น ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่โจทก์
นำสืบถึงการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า "" ข้างต้นจะมีใช้การใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวกับสินค้าตามรายการสินค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
คำขอเลขที่ 697659 ในประเทศไทยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การแสดงถึงการใช้
เครื่องหมายการค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนมาเป็นเวลานานโดยสุจริตหรือมี
พฤติการณ์พิเศษอันเป็นเหตุสมควรให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความ
นิยมและการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "" ของโจทก์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานจนได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่าง
แพร่หลาย ทำให้แม้กลุ่มผู้บริโภคสินค้าแปรงสีพื้นไฟฟ้าของโจทก์กับสินค้าแปรงสีพื้น
ของบริษัททีโกเดนทอลแลนด์เคมิกอล จำกัด ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้
แล้วจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันบ้าง แต่การที่ประชาชนผู้บริโภคในประเทศไทย
รู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าฟิลิปส์ของโจทก์เป็นอย่างดีย่อมไม่มีเหตุผลพอ
ให้เชื่อว่าผู้บริโภคดังกล่าวจะสับสนหลงผิดว่าสินค้าแปรงสีพื้นไฟฟ้าของโจทก์เป็น
สินค้าแปรงสีพื้นของบริษัทดังกล่าว ทั้งเมื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบแสดงให้เห็นถึง
ความนิยมและการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า "" ของโจทก์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานจนได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
อย่างแพร่หลาย จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์มีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "" กับสินค้า
ตามรายการสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 697659
โดยมุ่งประสงค์จะแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์ในชื่อเสียงเกียรติคุณใน
เครื่องหมายการค้า ของบริษัททีโกเดนทอลแลนด์เคมิกอล จำกัด ที่ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าไว้แล้วกับสินค้าแปรงสีฟันและไหมใช้ทำความสะอาดฟัน โอกาสที่
สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำหนดของ
สินค้าจึงเกิดขึ้นได้ยาก บุคคลผู้เลือกซื้อสินค้าของโจทก์ย่อมแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าแปรงสีฟันไฟฟ้าของโจทก์กับสินค้าแปรงสีฟันของบริษัททีโกเดนทอล
แอนด์เคมิกอล จำกัด ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วได้ว่าสินค้า
แปรงสีฟันไฟฟ้ากับแปรงสีฟันดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่มีเจ้าของสินค้าคนเดียวกันหรือมี
แหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า
คำว่า "" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 697659 คล้ายกับ
เครื่องหมายการค้า ที่บริษัททีโกเดนทอลแอนด์เคมิกอล จำกัด ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค139232 จนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า อันจะ
เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 ตามที่จำเลยอุทธรณ์
กล่าวอ้างแต่อย่างใด และเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าพยานหลัก
ฐานที่โจทก์นำสืบและนำส่งมานั้นรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าฟิลิปส์มา
แล้วโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นสมควรรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไป เพราะไม่ทำให้ผล
แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 697659
ของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นจดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียน
เลขที่ ค139232 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือ
แหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกันนั้น
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ปริญา ดีผดุง-นวนน้อย ผลทวิ-รัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสมจิตร ปอพิมาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป21/2556

ต้น

หมายเหตุ